

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС24-8702 (1,3)

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

11 июля 2024 года

Судья Верховного Суда Российской Федерации Букина И.А., изучив с материалами истребованного дела кассационные жалобы конкурсного управляющего Коробкина Ивана Николаевича и общества с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект» (далее – ООО «ПКО «АйДи Коллект», кредитор) на определение Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2023, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2023 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.02.2024 по делу № А40-256596/2020 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (далее – должник, ООО «Энергосервис»),

установил:

в рамках дела о банкротстве должника конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи от 08.06.2018 № 359217 транспортного средства Volkswagen Tiguan, 2015 г.в., VIN XW8ZZZ5NZFG111088, заключенного должником и Тукановым Элмаром Элмановичем, и применении последствий его недействительности.

Определением арбитражного суда первой инстанции от 15.09.2023, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной инстанции от 06.12.2023 и округа от 21.02.2024, в удовлетворении заявления отказано.

В кассационных жалобах, поданных в Верховный Суд Российской Федерации, заявители просят отменить обжалуемые судебные акты.

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

По результатам изучения материалов дела и доводов кассационных жалоб суд приходит к выводу о наличии оснований для передачи жалоб вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между должником (комитентом) и обществом с ограниченной ответственностью «АВТОСТРАХОВ-НЕТ» (комиссионером) заключен договор комиссии транспортного средства от 08.06.2018 № 359217, в соответствии с которым комитент поручает комиссионеру за вознаграждение продать принадлежащее ему транспортное средство - легковой автомобиль Volkswagen Tiguan, 2015 г.в.

В этот же день между ООО «АВТОСТРАХОВ-НЕТ» (продавцом) и ответчиком Тукановым Э.Э. (покупателем) заключен договор купли-продажи от 08.06.2018 № 359217, в соответствии с которым продавец продал покупателю легковой автомобиль Volkswagen Tiguan, 2015 г.в. по цене 250 000 руб.

Конкурсный управляющий, полагая, что в результате совершения сделки причинен вред имущественным правам кредиторов должника, обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении требований, суды первой и апелляционной инстанций сослались на положения статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), статьи 990 Гражданского кодекса Российской Федерации и указали на недоказанность конкурсным управляющим всего состава обстоятельств, необходимых для признания оспариваемого договора купли-продажи транспортного средства недействительным по основаниям пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

При этом суды исходили из следующего.

Должник продал имущество при посредничестве ООО «АВТОСТРАХОВ-НЕТ» на основании договора комиссии, при

этом оспариваемый договор купли-продажи заключен за счет имущества должника, но без его участия.

ООО «АВТОСТРАХОВ-НЕТ» как комиссионер в порядке пункта 1 статьи 990 Гражданского кодекса Российской Федерации заключает сделку по продаже спорного транспортного средства с третьими лицами от своего имени, поэтому стороной по таким сделкам является ООО «АВТОСТРАХОВ-НЕТ», а не комитент (должник). При этом комиссионер прекратил деятельность 26.11.2020, в связи с этим обратиться требование к нему, либо запросить документацию относительно предоставления отчета комиссионера об исполнении сделки не представляется возможным.

Поскольку отчуждение спорного транспортного средства производилось посредством заключения договора комиссии, то есть ООО «АВТОСТРАХОВ-НЕТ», а не должник приобрело права и обязанности продавца, суды пришли к выводу, что Туканов Э.Э. является ненадлежащим ответчиком по настоящему обособленному спору.

Суд округа с указанными выводами согласился.

Выражая несогласие с обжалуемыми судебными актами, конкурсный управляющий и ООО «ПКО «АйДи Коллект» указывают на неправильное применение судами норм материального права - статей 990, 996 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исходя из положений указанных статей Гражданского кодекса Российской Федерации, а также принимая во внимание, что ООО «АВТОСТРАХОВ-НЕТ» (комиссионер) не является приобретателем имущества должника, а лишь выступает посредником в сделке между должником и покупателем, за что ему причитается комиссионное вознаграждение, комиссионер не может выступать в качестве ответчика. Именно Туканов Э.Э. является выгодоприобретателем по сделке в отношении имущества должника и только он может выступать надлежащим ответчиком по данному обособленному спору.

По мнению заявителей, позиция, занятая судами при разрешении данного обособленного спора, приведет к тому, что во избежание оспаривания подозрительной сделки по отчуждению транспортного средства недобросовестным сторонам такой сделки достаточно привлечь к участию в продаже комиссионера-однодневку. В результате чего актив будет защищен от оспаривания (требование об оспаривании попросту не к кому будет предъявить), а нарушенные права кредиторов на получение удовлетворения за счет стоимости неправомерно отчужденного имущества не будут восстановлены.

Должник, будучи неплатежеспособным (имея непогашенную задолженность перед ФНС России в крупном размере) и используя указанную схему (продажи автомобилей с привлечением в качестве

посредников комиссионеров-однодневок, которые непосредственно после совершения сделки были исключены из ЕГРЮЛ), произвел отчуждение 4 (четырёх) дорогостоящих автомобилей, возможность возврата которых (либо их эквивалентной стоимости) полностью утрачена.

В результате неправильного применения норм материального права судами был неверно определен надлежащий ответчик по сделке и конкурсный управляющий фактически лишился возможности к оспариванию данных сделок, а кредиторы утратили право на получение удовлетворения своих требований за счет стоимости возвращенного в конкурсную массу имущества.

Приведенные заявителями в кассационных жалобах доводы заслуживают внимания, в связи с чем данные жалобы с делом следует передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 184, пунктом 2 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

кассационные жалобы конкурсного управляющего Коробкина Ивана Николаевича и общества с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект» с делом передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Назначить рассмотрение кассационных жалоб в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации на **05.08.2024 на 10 часов 30 минут (время московское)** в помещении суда по адресу: г. Москва, улица Поварская, дом 15, зал № 3048 (подъезд 5).

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Букина И.А.